

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 36/2538

ธนาคารเอเชีย จำกัด

โจทก์

นางสาวเปรมจิตต์ กระจ่างสุข

ผู้ร้อง

นายอะผ่องหรือผ่อง สกุลอมรหรือแช่ตัน

จำเลย

นางสาวเปรมจิตต์ กระจ่างสุข ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 288

คำร้องขัดทรัพย์ต้องพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเหมือน อย่างคดีธรรมดา เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินคดีแล้วจึงไม่อาจ ขอดอนคำร้องขัดทรัพย์นั้นได้ ความว่า ผู้ร้องฎีกา บัดนี้โจทก์ จำเลย และผู้ร้องสามารถตกลงกันได้แล้ว ผู้ร้องจึงขอดอนฎีกาและคำร้อง ขัดทรัพย์ ของผู้ร้อง โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง กรณี เป็นชั้นร้องขัดทรัพย์ คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลข ที่ 3266 ตำบลศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม สิ่งปลูกสร้างทะเบียนเลขที่ 10/1โดยอ้างว่าเป็นของจำเลย เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำ พิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่ถูกยึดดังกล่าวเป็นของผู้ร้องขอให้ศาลสั่งปล่อย ทรัพย์ที่ยึด ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์พิพาทที่ยึด ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องฎีกา (อันดับที่ 71) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำร้องขัดทรัพย์ต้องพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเหมือน อย่างคดีธรรมดา เมื่อศาลชั้นต้นชี้ขาดตัดสินคดีแล้วจึงไม่อาจขอดอนคำร้องขัดทรัพย์ นั้นได้ ยกคำร้องขอดอนคำร้องขัดทรัพย์ ส่วนคำร้องขอดอนฎีกาของผู้ร้องนั้น

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความศาลฎีกา

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำร้องขัดทรัพย์ต้องพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเหมือน
อย่างคดีธรรมดา เมื่อศาลชั้นต้นชี้ขาดตัดสินคดีแล้วจึงไม่อาจขอถอนคำร้องขัดทรัพย์
นั้นได้ ยกคำร้องขอถอนคำร้องขัดทรัพย์ ส่วนคำร้องขอถอนฎีกาของผู้ร้องนั้น
อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความศาลฎีกา

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแถม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>